

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6325/2552

บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โจทก์  
บริษัทสามปอ คอนกรีต จำกัด กับพวก  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84/1

จำเลยที่ 1 ให้การว่าได้สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้ง แต่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภ. และธนาคาร ก. ได้ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์แทนจำเลยที่ 1 เกินกว่าค่าสินค้าที่ได้สั่งซื้อ ถือเป็นคำให้การที่ยอมรับว่า จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์จริงตามฟ้อง แต่ได้ชำระหนี้หมดแล้ว ซึ่งเป็นการยอมรับในมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้อง แต่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใหม่ว่าได้ชำระหนี้หมดแล้วเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องภาระการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลยที่ 1 ที่มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่าได้ชำระหนี้หมดแล้วอย่างไร เช่นเดียวกัน จำเลยที่ 3 และที่ 5 ให้การรับว่าทำสัญญาค้ำประกันจริงแต่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 5 ได้บอกเลิกการค้ำประกันซึ่งโจทก์ได้ยอมรับและให้บุคคลอื่นเข้าค้ำประกันแทนแล้ว จำเลยที่ 3 และที่ 5 ย่อมมีภาระการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อพยานหลักฐานของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 รับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามฟ้องเสร็จสิ้นกับจำเลยที่ 3 และที่ 5 ได้มีการยกเลิกการค้ำประกันโดยโจทก์รับเอาบุคคลอื่นเข้าค้ำประกันแทนแล้วตามที่ มีภาระการพิสูจน์ จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 จึงยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ทุกชนิด โจทก์มอบอำนาจให้นายธงชัย ดำเนินคดีนี้แทน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2538 จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายปูนซีเมนต์กับโจทก์ ตกลงชำระราคาสินค้าภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ลงใบแจ้งหนี้ หากผิดนัดจำเลยที่ 1 ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี พร้อมด้วยเบี้ยปรับในอัตราตามที่โจทก์กำหนดจากต้นเงินตามใบแจ้งหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมในวงเงิน 5,000,000 บาท ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2541 ถึงเดือนมีนาคม 2542 จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้ง ซึ่งโจทก์ได้ส่งสินค้าให้ครบถ้วนจำเลยที่ 1 ค้างชำระค่าสินค้าเป็นเงิน 1,625,634.86 บาท ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2542 จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์บางส่วน โจทก์นำเงินดังกล่าวหักชำระค่าสินค้าค่าดอกเบี้ยและค่าเบี้ยปรับที่จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบ เมื่อหักชำระแล้ว จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระค่าสินค้าต่อโจทก์เป็นเงิน 1,326,282.29 บาท โดยมีรายละเอียดการค้างชำระรวม 12 รายการตามสำเนาใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบจ่ายสินค้าเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 6 ถึง 56 โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระแล้ว แต่จำเลยที่ 1 เพิกเฉย จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ชำระหนี้ที่ค้างชำระพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ค้างชำระคือวันที่ 6 สิงหาคม 2542 จนถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินค่าดอกเบี้ย 170,054.83 บาท จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันชำระเงิน 1,496,337.12 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 1,326,282.29 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า การมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ไม่ชอบ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 2 ปี ระหว่างเดือนสิงหาคม 2540 ถึงเดือนมีนาคม 2542 จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้งเป็นเงิน 8,897,542 บาท แต่จำเลยที่ 1 ชำระ

เงินแก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2541 บริษัทเงินทุนหลัก  
ทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ชำระหนี้แทนเป็นเงิน 8,000,000 บาท และเมื่อ  
วันที่ 13 สิงหาคม 2542 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำ  
พระอินทร์ ชำระหนี้แทนเป็นเงิน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท  
เกินกว่าค่าสินค้าที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อ 102,458 บาท และโจทก์บรรยายฟ้องข้อ 3 ว่า  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2541 ถึงเดือนมีนาคม 2542 จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปูนซีเมนต์  
จากโจทก์หลายครั้งเป็นเงิน 1,625,634.86 บาท ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2542  
จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์บางส่วน คงค้างชำระ 1,326,282.29 บาท แต่จากข้อ  
เท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2542 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ชำระหนี้ค่าสินค้าให้โจทก์แทนจำเลยที่ 1 เป็นเงิน  
1,000,000 บาท หากจำเลยที่ 1 สั่งซื้อสินค้าจากโจทก์ 1,625,634.86 บาท จริง  
จำเลยที่ 1 ก็ยังคงเป็นหนี้โจทก์อยู่เพียง 625,634.86 บาท เท่านั้น ไม่ใช่  
1,326,282.29 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม เพราะในฟ้องข้อ 3 มิได้บรรยายฟ้องว่า  
จำเลยที่ 1 นำเงินมาชำระหนี้โจทก์เท่าไร โจทก์หักชำระค่าสินค้า ดอกเบี้ยและเบี้ย  
ปรับเท่าไร และจำเลยที่ 1 ไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากโจทก์ ขอให้  
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ทำสัญญาค้า  
ประกันโดยมิได้ตกลงเป็นลูกหนี้ร่วมกับจำเลยที่ 1 และสัญญาค้าประกันดังกล่าวสิ้น  
ผลผูกพันเนื่องจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ได้บอกเลิกการค้าประกันและโจทก์ได้รับเอา  
บุคคลผู้มีชื่อเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนแล้ว จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ  
โจทก์และคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณา ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 2 ที่ 4  
และที่ 6 เด็ดขาด และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ประสงค์จะเข้ามาสู่คดี ศาลชั้นต้น

จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้เป็นยุติในชั้นฎีกาว่า เมื่อวันที่ 20

มีนาคม 2538 โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายในลักษณะเปิดต่อกันว่า จำเลยที่ 1 จะส่งซื้อสินค้าปูนซีเมนต์จากโจทก์เป็นคราว ๆ ไป โดยวิธีปฏิบัติต่อกัน รวมทั้งการชำระหนี้มีรายละเอียดตามสัญญาซื้อขายปูนซีเมนต์เอกสารหมายเลข 4 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2539 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ตามหนังสือค้ำประกันเอกสารหมายเลข 5 ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 4 และที่ 6 ออกจากสารบบความ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ต้องชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด โจทก์บรรยายฟ้องว่า ภายหลังจากทำสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 4 แล้ว จำเลยที่ 1 ส่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้ง โจทก์ส่งสินค้าให้ครบถ้วนและจำเลยที่ 1 ก็ชำระหนี้แก่โจทก์ สำหรับกรณีที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นคดีนี้ คือการซื้อขายปูนซีเมนต์ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2541 ถึงเดือนมีนาคม

2542 ซึ่งจำเลยที่ 1 สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้ง และค้างชำระเงินจำนวน 1,625,634.86 บาท แต่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2542 จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้แก่โจทก์บางส่วน โจทก์นำไปชำระเป็นค่าสินค้าที่ค้างชำระ ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับแล้วคงเหลือหนี้ที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระเป็นเงินรวม 1,326,282.29 บาท โดยโจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ในข้อ 3 ถึงรายละเอียดของหนี้แต่ละรายการที่ค้างชำระรวม 12 รายการ พร้อมทั้งแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีและใบจ่ายสินค้ามาท้ายคำฟ้องด้วย จำเลยที่ 1 ให้การว่า ระหว่างเดือนสิงหาคม 2540 ถึงเดือนมีนาคม 2542 จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้งเป็นเงิน 8,897,542 บาท แต่จำเลยที่ 1 โดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์แทนแล้วรวม 9,000,000 บาท เกินกว่าค่าสินค้าที่ได้สั่งซื้อไป 102,458 บาท เป็นคำให้การที่ยอมรับว่า จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์ตามฟ้องจริง แต่ได้ชำระหนี้หมดแล้ว ซึ่งเป็นการยอมรับในมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้อง แต่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใหม่ว่าได้ชำระหนี้หมดแล้วเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้อง ภาระการพิสูจน์จึงตกแก่จำเลยที่ 1 ที่มีหน้าที่ต้องนำสืบให้เห็นว่าได้ชำระหนี้หมดแล้วอย่างไรเช่นเดียวกัน จำเลยที่ 3 และที่ 5 ให้การรับว่าทำสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.5 จริง แต่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใหม่่ว่าจำเลยที่ 3 และที่ 5 ได้บอกเลิกการค้ำประกัน ซึ่งโจทก์ได้ยอมรับและให้บุคคลอื่นเข้าค้ำประกันแทนแล้ว จำเลยที่ 3 และที่ 5 ย่อมมีภาระการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อไม่ต้องรับผิดชอบ ในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 นำสืบโดยมีนายอนุ กรรมการของจำเลยที่ 1 และนางเยาวลักษณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของจำเลยที่ 1 เบิกความทำนองเดียวกันว่า เกี่ยวกับคดีนี้จำเลยที่ 1 สั่งซื้อปูนซีเมนต์จากโจทก์ประมาณเดือนสิงหาคม 2540 เป็นเงิน 8,000,000 บาทเศษ โดยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์ เป็นผู้ค้ำประกันในวงเงินรวม 9,000,000 บาท ตามสัญญาคำ

ประกันเอกสารหมาย ล.3 จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แก่โจทก์หมดแล้ว โดยชำระในเดือน มิถุนายน 2541 เป็นเงิน 8,000,000 บาทเศษ และเดือนสิงหาคม 2542 อีก 1,000,000 บาทเศษ เกินกว่ายอดหนี้ที่โจทก์ฟ้องแล้ว โจทก์ติดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ จากจำเลยที่ 1 โดยไม่มีสิทธิ เห็นว่า ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.4 ข้อ 4 กำหนดกรณีที่ลูกหนี้คือจำเลยที่ 1 ผิดนัดชำระหนี้ช้ากว่ากำหนดจะต้องจ่ายดอกเบี้ย แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และยังต้องเสียเบี้ยปรับตามที่โจทก์กำหนดด้วย คำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดเจนว่าหลังจากทำสัญญาซื้อขายกันตามเอกสาร หมาย จ.4 แล้ว จำเลยที่ 1 ซื้อสินค้าปูนซีเมนต์จากโจทก์หลายครั้ง โดยมีการชำระ หนี้ให้โจทก์บางส่วน แต่หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็น

คดีนี้เป็นหนี้ที่จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระโจทก์อยู่ โดยได้บรรยายรายละเอียดที่ ค้างชำระด้วยว่าเป็นหนี้รายการใดบ้าง จำนวนเท่าใด พร้อมทั้งมีสำเนาเอกสารที่ เกี่ยวข้องแนบท้ายคำฟ้องมาด้วย ส่วนเงินที่จำเลยที่ 1 ชำระแก่โจทก์บางส่วนนั้น นอกจากหักชำระค่าสินค้าแล้วโจทก์ยังหักชำระค่าดอกเบี้ยผิดนัดและเบี้ยปรับด้วย จำเลยที่ 1 มิได้ให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยผิดนัดและเบี้ยปรับ เพิ่งมากล่าวอ้างลอย ๆ ในชั้นสืบพยานแตกต่างไปจากที่สัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.4 ข้อ 4 กำหนดไว้ จึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบเช่นนั้นได้ สำหรับเรื่องการชำระหนี้นั้นแม้ในชั้น พิจารณาโจทก์จะเป็นฝ่ายนำพยานเข้า

สืบก่อน แต่จำเลยที่ 1 ก็ยังคงมีการพิสูจน์ตามกฎหมายที่จะต้องนำสืบให้ เห็นว่าได้มีการชำระหนี้ตามฟ้องไปครบถ้วนตามที่ให้การไว้แล้วอย่างไร และโจทก์ซึ่ง นำพยานเข้าสืบก่อนได้แสดงหลักฐานชัดเจนว่าหนี้ที่จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระคือหนี้ ที่ปรากฏตามใบแจ้งหนี้ ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษีเอกสารหมาย จ.7 ถึง จ.30 ซึ่ง ตรงกับที่โจทก์บรรยายฟ้อง จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า หนี้แต่ละรายการ ที่โจทก์ฟ้องนั้น จำเลยที่ 1 ชำระเสร็จสิ้นแล้วด้วยวิธีใดอย่างไร แต่กลับปรากฏว่า

จำเลยที่ 1 นำสืบลอย ๆ ว่า มีการชำระหนี้หมดแล้ว โดยมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ชำระให้ไปแล้ว 8,000,000 บาทเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2541 และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ชำระอีก 1,000,000 บาทเศษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 โดยมีได้นำสืบให้เห็นว่า การชำระหนี้ ทั้งสองครั้งดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับหนี้ตามฟ้องอย่างไร เอกสารหมาย ล.3 ก็เป็นเพียง สำเนาสัญญาค้ำประกันเท่านั้น ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระหนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ยังปรากฏว่า ใบแจ้งหนี้ฉบับแรกตามเอกสารหมาย จ.7 ถึงกำหนดชำระวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 ใบแจ้งหนี้ฉบับอื่น ๆ ต่อมาก็ถึงกำหนดชำระหลังจากนั้น ดังนั้น ที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน) ได้ ชำระหนี้แทนจำเลยที่ 1 จำนวน 8,000,000 บาทเศษ เมื่อเดือนมิถุนายน 2541 จึง ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับหนี้ที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด ส่วนที่จำเลยที่ 1 นำสืบว่า ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูน้ำพระอินทร์ ชำระหนี้ให้แทนเป็นเงิน 1,000,000 บาทเศษ เมื่อเดือนสิงหาคม 2542 นั้น โจทก์มีใบเสร็จรับเงินตามเอกสาร หมาย จ.6 แสดงให้เห็นว่าได้มีการนำไปแบ่งชำระหนี้จำนวนใด เพียงใด ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็มีได้นำสืบโต้แย้งให้เห็นเป็นอย่างอื่น โดยมีได้นำสืบให้เห็นเช่นกันว่าเงิน 1,000,000 บาทเศษดังกล่าวได้ชำระหนี้ตามฟ้องจำนวนใด อย่างไร พยานหลักฐาน ของจำเลยที่ 1 จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระหนี้ตามฟ้องเสร็จสิ้นแล้วตามที่มี ภาระการพิสูจน์ จึงต้องรับผิดชอบตามฟ้องสำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 5 ที่ให้การต่อสู้ว่า ได้ ยกเลิกการค้ำประกันโดยโจทก์ได้รับเอาบุคคลอื่นเข้าค้ำประกันแทนแล้วนั้น ก็ไม่ ปรากฏว่าได้นำสืบให้เห็นถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงยังคงต้องผูกพันร่วม รับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 ซึ่งต้องรับผิด อย่างลูกหนี้ร่วม ที่ศาลล่างทั้งสองยกฟ้องโจทก์โดยวินิจฉัยว่า ภาระการพิสูจน์ตกแก่ โจทก์และโจทก์นำสืบไม่สม ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาข้อนี้ของโจทก์ ฟังขึ้น

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ให้การต่อสู้ไว้และศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ให้การต่อสู้ว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 2 ปีแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามใบแจ้งหนี้เอกสารหมาย จ.7 ซึ่งเป็นหนี้รายการแรกที่ถึงกำหนดชำระ วันที่ครบกำหนดชำระคือวันที่ 14 กรกฎาคม 2541 อายุความที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นไป โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 จึงยังไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจใช้สิทธิเรียกร้องได้ ดังนั้น แม้ถึงหากว่าอายุความในกรณีนี้จะมีกำหนด 2 ปี ตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ให้การต่อสู้ คดีโจทก์ก็ยังไม่ขาดอายุความ จึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าอายุความที่ใช้บังคับมีกำหนด 2 ปีตามที่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 กล่าวอ้าง หรือมีกำหนด 5 ปี

สำหรับดอกเบี้ยยผิดนัดซึ่งโจทก์มีสิทธิเรียกได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.4 ข้อ 4 ตามใบแจ้งหนี้เอกสารหมาย จ.29 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย โจทก์มีสิทธิเรียกร้องได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป หนี้รายการก่อนหน้านั้นโจทก์มีสิทธิเรียกได้ก่อน แต่โจทก์เรียกร้องทุกรายการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไป เป็นประโยชน์แก่จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 มากกว่า จึงกำหนดให้ตามที่ขอ"

พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 5 ร่วมกันชำระเงิน 1,326,282.29 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 13 มิถุนายน 2543) ต้องไม่เกิน 170,054.83 บาท ตามที่โจทก์ขอโดยให้จำเลยที่ 3 และที่ 5 ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน 5,000,000 บาท ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.5 กับให้ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้รวม 20,000 บาท



(สุรศักดิ์ กิตติพงษ์พัฒนา-ปัญญารัตน์ วัระยะวานิช-วรพจน์ วิไลชนม์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักวิชาการ    |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |